

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3251/2533

นาย บุญ เชิด หงษ์ ผีอก

นาย ชั่ว รูปเกลี้ยง ที่ 1

นาง บุญ เสริม รูป เกลี้ยง ที่ 2

โจทก์

จำเลย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง

ผู้ที่มีสิทธิครอบครองที่ดิน หากยังไม่ได้จดทะเบียนการได้ มาย่อมไม่อาจยกสิทธินั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้ สิทธิมาโดย เสียค่าตอบแทนและโดย สุจริต และได้ จดทะเบียนสิทธิโดย สุจริตแล้วได้ .

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท โดยการ รับซื้อจากนายดีกับนางสงวน สุขเกษม ครบกำหนดแล้ว นายดีกับนางสงวนไม่ ไถ่คืน จำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยากันได้ปลูกบ้านเลขที่ 33 อยู่ในที่ดินดังกล่าว โดย อาศัยสิทธิของนายดีกับนางสงวน โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านดังกล่าว แล้วจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อถอนบ้านออกไปจากที่ดินของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านเลขที่ 33 ออกจากที่ดินของโจทก์ และชดใช้ ค่าเสียหายให้โจทก์ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของนางแพ เปี่ยมฤดี กับ นางสงวน สุขเกษม นางแพเป็นย่าของจำเลยที่ 2นางแพให้นายกรุ่นซึ่งเป็นบิดา จำเลยที่ 2 ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนี้ เมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้วนายกรุ่นถึงแก่

กรรม จำเลยทั้งสองอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดมา เมื่อประมาณ 15 ปี มาแล้วนางแพ ถึงแก่กรรม แต่ก่อนถึงแก่กรรมนางแพยกที่ดินให้จำเลยที่ 2 กับนางสงวน จำเลยที่ 2 จึงครอบครองที่ดินมาโดยนางสงวนเป็นผู้เก็บรักษาโฉนด ภายหลังนางสงวนลอบนำเอาโฉนดไปขอรับมรดกแต่ผู้เดียว แล้วนำไปขายฝากให้โจทก์จนหลุดเป็นกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ การจดทะเบียนรับซื้อฝากของโจทก์กระทำโดยไม่สุจริต นางสงวนไม่มีสิทธิเอาที่ดินส่วนได้ของจำเลยที่ 2 ไปขายฝากให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนบ้านเรือนเลขที่ 33ออกไปจากที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยทั้งสองเข้าเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายให้โจทก์ เดือนละ 400 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาข้อต่อไปว่า จำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าจำเลยที่ 2 เป็นบุตรนางแพได้ ถึงแก่กรรมก่อนนางแพ จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้รับมรดกแทนที่ในที่ดินส่วนของนางแพ นั้น เห็นว่า ตามสารบัญญัตินโนนโฉนดเอกสารหมายเลข 3 ปรากฏว่าภายหลังนางแพถึงแก่กรรมแล้วนางสงวนกับนายเด่นชัย ตั้งใจพัฒนา เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับนางแพได้ไปจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินส่วนของนางแพเป็นของบุคคลทั้งสองจำนวนเนื้อที่ 2 ไร่ ต่อมา มีการตัดแบ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ 12 ตารางวา คงเหลือที่ดิน 1 ไร่ 88 ตารางวา และมีการแบ่งแยกเป็นสัดส่วนโดยนายเด่นชัยได้ที่ดิน 62 ตารางวา นางสงวนได้ที่ดิน 1 ไร่ 26 ตารางวา จำเลยที่ 2 หาได้มีส่วนในการรับมรดก

ของนางแพแต่อย่างใดไม่ ฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับมรดกแทนที่ในที่ดินของนางแพคงฟังได้เพียงว่า จำเลยทั้งสองมีสิทธิครอบครองในบ้านเลขที่ 33 และที่ดินส่วนที่ปลูกบ้านดังกล่าว สิทธินั้นยังไม่ได้จดทะเบียนจำเลยทั้งสองจึงไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใจทักซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสองฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>